

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๕๖๓๘๕



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ข้องหรือเกี่ยวกับการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน

อ้างถึง

ตามหนังสือที่อ้างถึง

แจ้งว่า

ได้ว่าจ้าง

(ต่อมาเปลี่ยนเป็น

ทำงานโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติก่อสร้างประตูชุมทางเข้า
และปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์

(ระยะที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เป็นเงินจำนวน ๑๔๓,๔๗๐,๐๐๐ บาท กำหนดวงงานจำนวน ๑๒ งวด ตามสัญญาเลขที่
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ โดยได้แก้ไขสัญญาจำนวน ๘ ครั้ง
และกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็นวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๘ ภายหลัง ได้มีหนังสือ
ที่ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๘ ขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายพร้อมเบิกเงิน และ

ได้ลงรับหนังสือเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งผลการตรวจรับงานปรากฏว่า ผลงานไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดในสัญญา เนื่องจากคอนกรีตฐานประตูชุมเฉลิมพระเกียรติและงานก่อสร้างทางเท้า
และทางจักรยานทั้งสองฝั่งมีความสูงของตอม่อต่างกันบางส่วน และ แจ้งผลการตรวจรับงานว่า
ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และแจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับตามเงื่อนไขในสัญญา ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
ในอัตราวันละ ๓๕๘,๖๗๕ บาท ต่อมา

ขอนำส่งงานแก้ไข โดย

ทำได้ความยาว

๒๘.๓๘ เมตร และความสูง ๑.๙ เมตร ตามแบบรูปรายการของฐานชุมทั้งสองฝั่งที่กำหนด ๒.๑ เมตร
เนื่องจากติดท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๒ x ๑.๒ เมตร ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้
ซึ่ง

แจ้งว่า โครงสร้างมีความแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมทุกประการ และ

(ผู้ออกแบบ) มีหนังสือยืนยันว่า เมื่อได้ตรวจสอบโดยผู้ออกแบบแล้วเห็นว่า โครงสร้างมีความแข็งแรง

ตามหลักวิศวกรรม และได้ตรวจสอบร่วมกับ

วิศวกรระดับสามัญวิศวกร

ใบอนุญาตเลขที่

ยืนยันว่า โครงสร้างมีความแข็งแรง ตามหลักวิศวกรรม และสามารถรับน้ำหนัก

ได้ไม่น้อยกว่าเดิม ภายหลังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบถึงการส่งมอบงานงวดสุดท้าย
มีมติไม่ตรวจรับงาน เนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และจะพิจารณาบอกเลิกสัญญา
ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓

จึงขอหารือดังนี้

๑. กรณี

ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา

แต่ผู้ออกแบบได้ให้ความเห็นและรับรองว่า งานก่อสร้างมีความแข็งแรง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สามารถตรวจรับงานก่อสร้างได้หรือไม่

๒. หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจรับงานได้ จะสามารถแก้ไขสัญญาและแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา โดยการปรับลดเนื้องานของฐานซุ้มทั้งสองฝั่ง ความยาว ๒๘.๓๘ เมตร จากเดิม ๒.๑ เมตร เป็น ๑.๙ เมตร และลดวงเงินจำนวน ๙๓,๘๐๒.๗๘ บาท ภายหลังสิ้นสุดสัญญาได้หรือไม่

๓. กรณีการคิดค่าปรับ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นวันเสาร์ แต่เนื่องจาก มีหนังสือแจ้งขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ แจ้งส่งงานที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ ๑๒๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ มีมติไม่ตรวจรับงานเนื่องจากงานที่

ส่งมอบไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ในส่วนของงานก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และแจ้งสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับ ตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ข้อ ๑๗ ค่าปรับ ในอัตราวันละ ๓๕๘,๖๗๕ บาท นับถัดจากวันครบกำหนดในสัญญา (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ไปจนกว่า

จะส่งมอบงานถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขแห่งสัญญา หรือถึงวันที่ บอกละสัญญา รวมทั้งค่าเสียหายอันเกิดจาก ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินจากค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะสามารถพิจารณาได้หรือไม่ อย่างไร

๔. กรณี จะพิจารณาบอกละสัญญา หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง ทำให้กรณีเพียงกรณีเดียวใช้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. กรณีข้อหารือ ๑ - ๒ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณามติให้แก้ไขได้ (๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์” ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุ หรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย” วรรคสอง กำหนดว่า “ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย” และข้อ ๑๗๖ กำหนดว่า “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี” เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามที่

หลักฐานว่า ได้ว่าจ้าง

(ต่อมาเปลี่ยนเป็น

ทำงานโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติก่อสร้างประตูซุ้มทางเข้าและปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

(ระยะที่ ๑)

เป็นเงินจำนวน ๑๔๓,๔๗๐,๐๐๐ บาท กำหนดวงงานจำนวน ๑๒ วงงาน ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ โดยได้แก้ไขสัญญาจำนวน ๘ ครั้ง และกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็นวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๘ ภายหลัง..... ขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายพร้อมเบิกเงิน ซึ่งผลการตรวจรับงานปรากฏว่า ผลงานไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เนื่องจากผู้ออกแบบได้ให้ความเห็นและรับรองว่างานก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง ประกอบกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังมิได้มีมติตรวจรับงานงวดสุดท้าย กรณีดังกล่าวย่อมอยู่ในดุลพินิจของ..... ที่จะพิจารณาแก้ไขสัญญา ตามนัยมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบระเบียบฯ ข้อ ๑๖๕ ทั้งนี้ เมื่อ..... ได้แก้ไขสัญญาแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจรับงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายของสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

๒. กรณีข้อหาข้อ ๓ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘๑ กำหนดว่า “กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย” โดยในการคิดค่าปรับนั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องคิดค่าปรับนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบสิ่งของหรืองานตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบสิ่งของหรืองานงวดสุดท้าย ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา หรือวันที่หน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญา ซึ่งตามเงื่อนไขในสัญญาเลขที่ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑๗ ค่าปรับ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๕๘,๖๗๕ บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย” วรรคสอง กำหนดว่า “ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย” เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามที่..... ชี้แจงและส่งเอกสารหลักฐานว่า

ขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายพร้อมเบิกเงิน และ..... ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งผลการตรวจรับงานปรากฏว่า ผลงานไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา และ..... ได้มีหนังสือ ที่..... ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ แจ้งผลการตรวจรับงานว่าไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา รวมทั้งแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามเงื่อนไขในสัญญา ข้อ ๑๗ ดังนั้น ในการคิดค่าปรับตามสัญญาจึงต้องนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่..... ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาแล้วหักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ในการตรวจรับพัสดุแต่ละครั้ง

๔. กรณีข้อหาข้อ ๔ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีที่มิเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา (๑) เหตุตามที่กฎหมายกำหนด (๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงาน

หรือ ...

หรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (๓) เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือในสัญญาหรือข้อตกลง (๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด” ประกอบกับระเบียบฯ ข้อ ๑๘๓ กำหนดว่า “นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้นิยมนยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น” กรณีการบอกเลิกสัญญา ย่อมสามารถพิจารณาตามนัยมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๑) - (๔) แห่งพระราชบัญญัติฯ ประกอบระเบียบฯ ข้อ ๑๘๓ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้อัตราค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงค่าจ้างตามสัญญา เพียงอย่างเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th